

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 354 del 11/10/2021

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 147 del 11/10/2021

OGGETTO:

Progetto denominato "Ecomuseo della memoria: le Calabria di Ulisse", Cassiodoro racconta legge n° 18 del 27/02/2017 – affidamento incarico per progettazione studio fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. Nomina commissione per l'espletamento della gara per procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

LOTTO CUP: C94B18000080005

LOTTO CIG: 8612698F37

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Procopio Vittorio;

Visto l'art. 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e visto il D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679.

Dato atto che:

-con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento mediante appalto il servizio attinente l'architettura e l'ingegneria, per la redazione del Progetto Definitivo, Esecutivo, ed il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione dei lavori, per l'intervento finalizzato alla realizzazione dei lavori di "**ECOMUSEO DELLA MEMORIA: LE CALABRIA DI ULISSE**", **CASSIODORO RACCONTA LEGGE N° 18 DEL 27/02/2017**" per un importo previsto di € 322.245,54, oltre Cassa ed Iva come per legge;

-la scelta del contraente sarà fatta mediante procedura APERTA (art. 60 del D.Lgs.n.50/2016), con il criterio dell'OEPV (art. 95 comma 3 del D.Lgs.n.50/2016);

-la determinazione n.11 del 23/09/2015 ANAC ha espressamente previsto che *«anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione, all'unione e all'accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici»*;

-ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto obbligo di espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;

Visto il bando di gara, il disciplinare e gli eventuali allegati;

Considerato che lo sviluppo regionale e locale rappresenta un obiettivo primario per la Regione Calabria e, segnatamente, per quei territori che sono custodi di un patrimonio architettonico, artistico e culturale di elevato pregio al punto da poter diventare il volano della crescita economica degli stessi attraverso una rete di sinergie tra Enti Locali;

Visto l'Avviso pubblico per la selezione di proposte anche a carattere integrato di scala territoriale / locale per l'attuazione del programma "Magna Grecia" del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Servizio II – Programmazione strategica nazionale e comunitaria) – basato su quanto individuato dal Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 16/05/2017 n. 220 (d'ora in poi "DM MiBact 220/2017") in attuazione del programma sperimentale "Magna Grecia" istituito dall'art. 7 sexies del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito in Legge 27 febbraio 2017 n. 18 - il cui obiettivo principale è quello di elevare la qualità della progettazione a livello delle amministrazioni pubbliche locali in campo culturale, anche per ambiti territoriali, rafforzando la capacità di promuovere processi di integrazione tra risorse territoriali, attori pubblici e privati coinvolti negli strumenti gestionali e più in generale nei processi di *governance* partecipata delle azioni di valorizzazione culturale, e favorire così la gestione integrata e sostenibile del patrimonio culturale a diversa titolarità pubblica, anche attraverso forme di partenariati pubblico-privati;

Rilevato che in particolare l'avviso mira a sostenere lo sviluppo di proposte progettuali presentate dai Comuni, finanziando nello specifico attività di elaborazione della progettualità, tale da pervenire alla predisposizione di progetti anche integrati di scala territoriali/locale finalizzati alla valorizzazione di aree archeologiche, strutture storiche, componenti artistiche e contesti urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali ricadenti nei Comuni proponenti: Squillace (Comune capofila), Montauro, Montepaone, Soverato e Girifalco;

Considerato che:

-la proposta progettuale comprenderà interventi di fruizione e valorizzazione, anche ai fini turistici, di poli di rilevanza strategica del patrimonio culturale dei territori della costa ionica e dei comuni dell'entroterra anche volti a valorizzare il ruolo di Matera quale porta del Mediterraneo e "Capitale europea della cultura" per il 2019;

-il risultato atteso è quello della messa in disponibilità a beneficio dei territori, di strategie e progettualità facenti perno sulle dotazioni di patrimonio culturale, dotate di specifiche linee progettuali coerenti con le programmazioni operative dei fondi nazionali e comunitari a livello nazionale e regionale, nella prospettiva di promuovere una migliore fruizione delle risorse culturali agevolandone la sostenibilità nella loro gestione economica;

-la proposta progettuale coinvolge cinque Comuni (Squillace Comune capofila, Montauro, Montepaone, Soverato e Girifalco) e tende a stabilire un'intesa tra i Comuni medesimi e all'approvazione di un protocollo d'intesa per la costituzione del partenariato di progetto per l'elaborazione e l'attuazione del Progetto;

Dato atto che:

-ai Comuni facenti parte del progetto hanno sottoscritto per le predette finalità appositi protocollo di intesa finalizzato ad un partenariato di progetto denominato "ECOMUSEO DELLA MEMORIA: LE CALABRIA DI ULISSE", CASSIODORO RACCONTA;

-il protocollo di Intesa ha stabilito all'art. 4, comma 2, che il comune capofila è affidato al Comune di Squillace ed al comma 3 che il RUP è individuato nell'area Tecnica del Comune di Montauro;

Considerato, che la Responsabilità del Procedimento di che trattasi è stata per quanto sopra affidata all'Ing. Vittorio Procopio – C.F. PRCVTR68L26D257V;

Preso atto che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Archeologia Belle Arti e Paesaggio ha finanziato la proposta progettuale nell'importo complessivo di Euro 300.000,00 di cui Euro 252.000,00 a carico del finanziamento statale ed Euro 48.000,00 a carico dei Comuni facente parte del progetto, giusta comunicazione del Ministero per i Beni e le attività Culturali e per il Turismo (MIBACT) del 19/12/2019 prot. n° 0038371-P;

Vista la convenzione (DG-ABAP 28/05/2020/11 – Convenzioni Italia) regolarmente sottoscritta tra il MIBACT ed il Comune di Squillace, quale Ente capofila;

Considerato che:

-i Comuni beneficiari facenti parte del progetto sono tenuto ad iniziare l'attività progettuale immediatamente;

-il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Archeologia Belle Arti e Paesaggio ha finanziato la proposta progettuale dei cinque Comuni (Squillace Comune capofila, Montauro, Montepaone, Soverato e Girifalco) nell'importo complessivo di Euro 300.000,00 di cui Euro 252.000,00 a carico del finanziamento statale ed Euro 48.000,00 a carico dei Comuni facente parte del progetto, giusta comunicazione del Ministero per i Beni e le attività Culturali e per il Turismo (MIBACT) del 19/12/2019 prot. n° 0038371-Pal;

-conseguentemente si rende necessario provvedere alla redazione del progetto definitivo-esecutivo ed a tutti i consequenziali adempimenti per addivenire alla realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento, nel rispetto della tempistica imposta;

-per tale scopo con propria determinazione n. 22 del 27/01/2021 Reg. Gen., si è provveduto alla prenotazione dell'impegno di spesa, nonché approvare gli atti di gara da eseguire mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio attinente l'Architettura e l'ingegneria, per redazione Progetto Definitivo, Progettazione Esecutiva, ed il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione dei lavori, per l'intervento finalizzato alla realizzazione degli "ECOMUSEO DELLA MEMORIA: LE CALABRIA DI ULISSE", CASSIODORO RACCONTA LEGGE N° 18 DEL 27/02/2017" per un importo previsto di € 322.245,54, oltre Cassa ed Iva;

Dato atto che l'importo complessivo del servizio tecnico è finanziato nell'importo complessivo di Euro 300.000,00 di cui Euro 252.000,00 a carico del finanziamento statale ed Euro 48.000,00 a carico dei Comuni facente parte del progetto, giusta comunicazione del Ministero per i Beni e le attività Culturali e per il

Turismo (MIBACT) del 19/12/2019 prot. n° 0038371-Pal e convenzione (DG-ABAP 28/05/2020/11 – Convenzioni Italia) regolarmente sottoscritta tra il MIBACT ed il Comune di Squillace, quale Ente capofila e che l'effettivo impegno di spesa verrà assunto con la determina di aggiudicazione definitiva del servizio all'esito delle risultanze dell'effettivo importo necessario;

-nella medesima determina è stato disposto di aggiudicare la gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016;

Considerato che l'articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 prevede che *“Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”*;

Considerato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 04/03/2021 alle ore 12:00 e che, pertanto, è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione;

Considerato che la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto (articolo 77, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);

Considerato che l'articolo 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che *“Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto”*;

Ritenuto di selezionare i commissari tra funzionari esperti qualificati nella materia con ricorso ad altre amministrazioni e professionisti di comprovata esperienza e qualificazione in materia, previa acquisizione della disponibilità da parte dei medesimi, e quindi di nominare quali i componenti della commissione per come di seguito, muniti di qualificazione funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla Commissione stessa:

a) **Presidente: Dott. Fabrizio SUDANO - Soprintendenza ABAP per la provincia di Cosenza;**

b) **Componente: Arch. Francesco VONELLA – funzionario Soprintendenza ABAP per la provincia di Catanzaro;**

c) **Componente: Arch. Coscarella Cristiana (Cosenza) – Componente esperto;**

Considerato che, qualora taluno dei suddetti componenti della Commissione di Gara sia impossibilitato a presenziare alla stessa, il Presidente della Commissione provvederà a surrogarlo all'apertura della seduta disponendo menzione in calce al verbale di gara;

Dato atto che alla Commissione è demandato lo svolgimento di tutte le operazioni di gara di cui al bando-disciplinare di gara, nonché la facoltà di determinarsi in merito all'ammissione o esclusione degli operatori economici partecipanti, anche con valenza esterna;

Ritenuto di nominare segretario, con funzioni di verbalizzazione l'Ing. Vittorio Procopio;

Considerato che, per l'espletamento dell'incarico, sarà previsto un rimborso forfettario di Euro 1.000,00 per ciascun componente ed euro 1.200,00 per il presidente oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate ad esclusione dell'Ing. Vittorio Procopio dipendente comunale di Montauro per cui non è previsto alcun compenso aggiuntivo;

Considerato, che è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Vittorio Procopio;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. **8612698F37**;

Dato atto che il C.U.P. dell'investimento in parola è: **C94B18000080005**

Visto il Dlgs 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.lgs n 163/06 e successive modificazioni”;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.C. n° 13 del 14.2.1999 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale dell'Ente;

Preso atto del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

la narrativa in premessa specificata s'intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

1. di costituire la commissione giudicatrice per la gara richiamata in oggetto ai fini dell'espletamento delle gare;
2. di nominare la Commissione di gara per l'affidamento del servizio attinente l'architettura e l'ingegneria, per la redazione del Progetto Definitivo, Esecutivo, ed il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione dei lavori, per l'intervento finalizzato alla realizzazione dei lavori di **"ECOMUSEO DELLA MEMORIA: LE CALABRIA DI ULISSE", CASSIODORO RACCONTA LEGGE N° 18 DEL 27/02/2017- CUP: C94B18000080005**, - per un importo previsto di € 322.245,54, oltre Cassa ed Iva, **con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa – CIG 8612698F37**", così come di seguito indicato:
 - a) **Presidente: Dott. Fabrizio SUDANO;**
 - b) **Componente: Arch. Francesco VONELLA;**
 - c) **Componente: Arch. Coscarella Cristiana;**
3. di demandare alla Commissione lo svolgimento di tutte le operazioni di gara secondo il Disciplinare di gara, nonché la facoltà di determinarsi in merito all'ammissione o esclusione degli operatori economici partecipanti, anche con valenza esterna;
4. di nominare segretario, con funzioni di verbalizzazione l'Ing. Vittorio Procopio;
5. di dare atto che, per l'espletamento dell'incarico, è previsto un rimborso forfettario di Euro 1.000,00 per ciascun componente ed euro 1.200,00 per il presidente oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per ciascun componente ad esclusione dell'Ing. Vittorio Procopio dipendente comunale di Montauro a cui si farà fronte con le somme a disposizione del quadro economico del progetto finanziato per come sopra riportato;
6. di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art.147 bis 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
7. di procedere per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento del servizio;
8. di dare atto che il Codice Identificativo Gara della presente procedura è il seguente: **n. 8612698F37**;
9. di dare atto che a tale affidamento è stato attribuito il codice CUP **C94B18000080005**;
10. di stabilire che sarà data pubblicità alla presente procedura mediante pubblicazione della determina all'Albo Pretorio on-line del Comune di Squillace e sul sito informatico del Comune medesimo, per la durata di 15 giorni oltre alle pubblicazioni previste in base alla tipologia di gara trattandosi di procedura sopra la soglia comunitaria;
11. di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto è il dipendente comunale del Comune di Montauro: Ing. Vittorio Procopio mentre per gli atti inerenti all'individuazione del contraente è il responsabile del Comune capofila di Squillace;
12. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
13. di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Società di Committenza Ausiliaria dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 76, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.n.50/2016;
14. di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il seguito di competenza;
15. di dare atto che la presente Determinazione viene trasmessa all'Ufficio competente, il quale ha il compito di pubblicarla sul sito web istituzionale di questo Comune, come prescritto dall'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi;

16. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di Legge.
17. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Vittorio Procopio, di provvedere a tutti gli atti consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to (ing. Vittorio Procopio)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'impegno - Cod. - Cap. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico

(arch. Antonio Macaluso)



